КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

[redacted] дело [redacted] род [redacted]

Алматинский районный суд города [redacted]а в составе:
председательствующего судьи Койшибаевой С.А.
при секретаре судебного заседания Джумахан А.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании посредством мобильной видеоконференцсвязи гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:

[redacted]

ОТВЕТЧИКИ:

[redacted]

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Swiss Capital»

Нотариус города [redacted]а [redacted]

[redacted]

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:

1) о признании сделок недействительными
2) об отмене регистрации права собственности на имущество

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:

истец [redacted] представитель истца Куржикаев Р.М.
представители ответчиков [redacted] и [redacted]
третье лицо [redacted]
представители третьих лиц [redacted]

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

На основании договоров купли-продажи от 25 октября и [redacted] истцу [redacted] принадлежали на праве собственности два нежилых помещения №7 площадью 269,6 кв.м. и №8 площадью 202,2 кв.м., расположенные по адресу: город [redacted], район Алматы, жилой массив [redacted] этаж - подвал (далее – НП 7 и НП 8).

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

[redacted] между [redacted] и [redacted] заключено два нотариально удостоверенных договора купли-продажи вышеуказанных нежилых помещений (далее - договоры), по условиям которых НП 7 продано за 6000000 тенге, а НП 8 за 5000000 тенге, которые покупатель выплатил продавцу полностью при подписании договора, что подтверждается обеими сторонами. Расчёт произведён полностью покупателем продавцу. Материальных и иных претензий стороны друг к другу не имеют.

В день заключения сделок право собственности [redacted] на нежи помещ регистрировано в регистрирующем органе.

[redacted] между сторонами также заключен договор купли-продажи автомашины марки « ann Fruehauf» государственный регистрационный номер [redacted] выпуска (далее - автомашина), путём оформления письменной формы сделки. По условиям договора [redacted] обязуется передать [redacted] автомашину с момента получения денежных средств, стоимость транспортного дства д ная.

После регистрации прав на нежилые помещения [redacted] и [redacted] заключили с товариществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Swiss Capital» (далее - рищество) два договора о предоставлении микрокредита [redacted] и [redacted] (далее – договоры займа), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств предоставив в залог нежилые помещения №7 и №8 по договорам ипотеки [redacted] и [redacted]

В связи с неисполнением ответчиком и третьим лицом обязательств по договорам займа заяв Товарищества нотариусом города Алматы [redacted] учинены две исполниительные надписи о взыскании с [redacted] и [redacted] в пользу Товарищества задолженности по договорам займа в сумме 5612518 тенге и 11213368 тенге.

Постановлением сле вателя ления полиции района Есиль города а от [redacted] прекращено досудебное расследование по уголовному делу в порядке пункта 2 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, за отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан по заявлению [redacted] о принятии мер в отношении [redacted] и [redacted] с учётом уточнений исковых требований, просит признать недействительными договоры купли-продажи нежилых помещений, отменить регистрацию право собственности на недвижимое имущество, возместить судебные расходы на оплату государственной пошлины в сумме 300301 тенге и по оплате услуг представителя в сумме 2634000 тенге.

Свои требования истец мотивирует тем, что оспариваемые сделки не соответствуют требованиям законодательства, являются притворными,

Документ подписан: Койшибаева С. А., 31.05.2022

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

поскольку между сторонами имелась договорённость об обмене нежилых помещений на автомашину с выплатой доплаты в пользу истца в размере 5000000 тенге, кроме того сделки совершены под влиянием обмана. В ходе досудебного расследования следователем изъята автомашина и передана истцу под сохранную расписку, однако в ходе осмотра установлено различие между данными и цифрами Win-кода, указанными на техпаспорте и на зерновозе, то есть исходные данные были перебиты.

[redacted] предоставила отзыв, в соответствии с которым просила в иске отказать в полном объёме, поскольку оснований для признания сделок недействительными не имеется, на сайте К [redacted] а ею б [redacted] ы объявления о продаже автомашины за 12500000 тенге, [redacted] поступило предложение от истца по обмену транспортного средства на два подвальных помещения с её доплатой в сумме 11000000 тенге, на что она согласилась. Нотариус вместо договора дарения порекомендовала заключить два договора купли-продажи, доплата за нежилые помещения была передана истцу в машине, [redacted] подтвердил нотариусу получение денежных средств. После совершения сделок стороны поехали в спеццон, где заключили письменную форму сделки. К договору мены применяются правила о договоре купли-продажи, поэтому основания для удовлетворения иска отсутствуют.

Некоммерческим акционерным обществом «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - Общество) предоставлен отзыв, по которому просит в удовлетворении иска отказать, так как регистрация право собственности ответчика на нежилые помещения была проведена в электронном виде в соответствии с действующим законодательством, путем направления нотариусом правоустанавливающего документа посредством единой нотариальной информационной системы в информационную систему правового кадастра. Оснований для отказа в регистрации не было.

Нотариусом [redacted] предоставлен отзыв, согласно которому исковое требование полагает необоснованным, так как стороны изначально изъявили желание заключить договоры купли-продажи, об устной договорённости по обмену помещений на автомашину ей известно не было. Передачу денежных средств не видела, однако истец подтвердил их получение, о чём был указано в договорах, с условиями сделок стороны были ознакомлены. Сделки показались подозрительными, поскольку стоимость помещений была намного занижена, в связи с чем отправила сообщение в Агентство по финансовому мониторингу в электронном виде.

Третье лицо [redacted] предоставил отзыв, в котором полагал требования подлежащими оставлению без удовлетворения, у [redacted] ав о то [redacted] является братом [redacted] проживавшего с [redacted] последние попросили в долг 11000000 тенге, пояснив о приобретении у истца двух нежилых помещений. При заключении сделок также

Документ подписан: Койшибаева С. А., 31.05.2022

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

присутствовал у нотариуса, денежные средства были переданы истцу ответчиком в машине.

Товариществом предоставлен отзыв, в соответствии с которым полагает требования подлежащими оставлению без удовлетворения, поскольку спорные нежилые помещения являются залоговым обеспечением по договорам займа, заключенным с ответчиком и третьим лицом, которыми обязательства не исполняются. В этой связи нотариусом выписаны исполнительные надписи.

Истец [redacted] представитель истца Куржикаев Р.М. исковые требования поддержали, просили их удовлетворить в полном объёме, вынести частное определение в адрес нотариуса, оформившей сделки с нарушениями закона.

Представители ответчиков [redacted] и [redacted] иск не признали, просили отказать в полном объёме.

Частный нотариус [redacted] полагала требования необоснованными.

Представитель третьего лица [redacted] полагал требования необоснованными.

В ходе судебного разбирательства стороны к соглашению не пришли.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

По требованию №1

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 157 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) сделка признается недействительной при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления по основаниям, установленным ГК или иными законодательными актами.

Требование о признании сделки недействительной может быть предъявлено заинтересованными лицами, надлежащим государственным органом либо прокурором. Заинтересованным лицом является лицо, права и законные интересы которого нарушены или могут быть нарушены в результате совершения указанной сделки.

Согласно пункту 1 статьи 158 ГК сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, является оспоримой и может быть признана судом недействительной, если ГК и иными законодательными актами Республики Казахстан не установлено иное.

В силу пункта 2 статьи 160 ГК, если сделка совершена с целью прикрыть другую сделку (притворная), то применяются правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действительной имели в виду.

Из пункта 21 нормат ного новления Верховного Суда Республики Казахстан №6 от [redacted] «О некоторых вопросах

Документ подписан: Койшибаева С. А., 31.05.2022

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности» (далее – нормативное постановление) следует, что при рассмотрении дел по притворным сделкам судам необходимо исходить из смысла пункта 2 статьи 160 ГК. По правилам названной нормы закона, рассматриваемая категория сделок состоит из двух видов: прикрывающая (притворная) и прикрываемая (к примеру, договор купли-продажи прикрывается выдачей доверенности, договор займа и следующий за ним договор залога – оформлением договоров дарения, купли-продажи, завещания – договором дарения и тому подобное). Притворная сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, недействительна (ничтожна). Поэтому судам необходимо применять правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом характера сделки.

Судом установлено, что осп[redacted]аемые [redacted]ра купли-продажи нежилых помещений №7 и №8 от [redacted] заключены с нарушением требований гражданского законодательства, предъявляемым к форме, содержанию сделки, а также к свободе волеизъявления сторон.

Так, из пояснений сторон и предоставленных в суд доказательств усматривается, что между сторонами была достигнута договорённость по обмену принадлежащих истцу двух нежилых помещений на автомашину ответчика, с доплатой в пользу истца. Вместо заключения договора мены в соответствии со статьей 501 ГК, между сторонами заключено два договора купли-продажи, в которых указана стоимость нежилых помещений, выплата которой фактически ответчиком истцу не производилась, поскольку имелась договорённость об обмене, при этом доплата ответчиком истцу также не выплачена.

К указанным выводам суд пришёл на основании следующих доказательств.

Нотариус [redacted] в суде пояснила, что в пунктах 4 оспариваемых договоров указано о продаже помещений соответственно за 6000000 тенге и 5000000 тенге, которые покупатель выплатил продавцу полностью при подписании договора, однако фактически передачу денежных средств не видела, истец подтвердил их получение, о чём было указано в договорах. Соответственно нотариус, в нарушение требований Закона Республики Казахстан «О нотариате» (далее - Закон) и Правил совершения нотариальных действий нотариусами, утвержд[redacted]ых п[redacted] Министра юстиции Республики Казахстан за №31 от [redacted] (далее - Правила), указала обстоятельства оплаты стоимости недвижимого имущества, которая фактически сторонами в её присутствии не производилась.

Ответчик в соответствии со статьями 65 и 67 ГПК допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих наличие денежных средств и фактическую их передачу истцу, не предоставила.

Доводы ответчика о получении денежных средств взаймы у [redacted] являются несостоятельными, так как документально не подтверждены.

Документ подписан: Койшибаева С. А., 31.05.2022

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Кроме того, третье лицо находится в родственных отношениях с [redacted] который в настоящее время является супругом ответчика [redacted] соответственно – заинтересованным лицом.

В судебном заседании истец пояснил, что между ним и ответчиком имелась договорённость об обмене нежилых помещений на автомашину с выплатой доплаты в его пользу в размере 5000000 тенге.

Данные пояснения истца согласуются с показаниями свидетеля [redacted] пояснившего о том, что по просьбе истца нашёл объявление о продаже автомашины за 12500000 тенге, договорились с супругом ответчика [redacted] об обмене двух помещений на автомашину с доплатой в пользу истца 5000000 тенге, последний обязался произвести доплату в день заключения сделок, однако, впоследствии отказался. В инстаграмме имеется страница [redacted] в которой указано о том, что он является мошенником.

Также пояснения истца подтверждаются протоколами осмотра мобильного телефона свидетеля [redacted] п[redacted]ёнными нотариусом г. [redacted] от [redacted] и нотариусом г. [redacted] от [redacted] стенограмме ватсап переписки и голосовых сообщений от [redacted] супруг ответчика – [redacted] подтверждает договорённость о доплате за нежилые помещения в размере 5000000 тенге в пользу истца, при этом обещает рассчитаться в тот же день. Кроме того, указанные сведения нашли подтверждение в предоставленной истцом аудио-записи разговора между свидетелями [redacted] и [redacted]

Из показаний свидетеля [redacted] след[redacted]то по просьбе [redacted] выставил на продажу автомашину, [redacted] выпуска, в [redacted] кузов был пер[redacted]рудова[redacted]ольший объём, выставили на продажу за 12500000 тенге. [redacted] поступило предложение от представителя истца [redacted] по обмену автомашины на нежилые помещения, при осмотре помещений последний обещал убрать трубы, за что ответчик должна была оплатить истцу 5000000 тенге. Денежные средства в счёт стоимости помещений были переданы ответчиком истцу в машине.

К указанным показаниям свидетеля суд относится критически, поскольку они противоречат фактически установленным судом обстоятельствам. Надлежащих доказательств, свидетельствующих о договорённости сторон по ремонту нежилых помещений истцом, по оплате за ремонт, в суд не предоставлено.

По ходатайству истца, в целях обеспечения доказательств, судом также была произведена сверка переписки и сообщений между свидетелями, имевшихся в мобильном устройстве свидетеля [redacted]

При таких обстоятельствах, исходя из вышеуказанных норм права, оспариваемые сделки не соответствуют требованиям законодательства,

Документ подписан: Койшибаева С. А., 31.05.2022

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

являются притворными, в связи с чем требование истца о признании сделок недействительными подлежит удовлетворению.

Доводы ответчика о том, что к договору мены применяются правила о договоре купли-продажи, поэтому основания для удовлетворения иска отсутствуют, не могут быть приняты по внимание, поскольку сделки не соответствуют требованиям законодательства, факт передачи денежных средств истцу не подтверждён, оспариваемые сделки являются притворными, в связи с чем подлежат признанию недействительными.

По требованию №2

Согласно пункту 22 нормативного постановления в соответствии со статьей 33 Закона аннулирование записей в регистрационном листе правового кадастра осуществляется регистрирующим органом на основании решения суда, вступившего в законную силу. Наличие обременений не должно препятствовать исполнению судебного акта о признании сделки или иного правоустанавливающего документа недействительными. В случае аннулирования записи о регистрации возникновения права на недвижимое имущество при наличии обременений регистрирующий орган должен в течение семи рабочих дней со дня поступления судебного акта уведомить залогодержателя или соответствующий уполномоченный орган, по решению которого наложено ограничение, о произведенном аннулировании записи в регистрационном листе правового кадастра. В связи с этим не подлежат удовлетворению требования истца о признании недействительной незаконной государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, об аннулировании записей в регистрационном листе правового кадастра.

Установлено, что регистрация право собственности ответчика на нежилые помещения была проведена в электронном виде в соответствии с действующим законодательством, путем направления нотариусом правоустанавливающего документа посредством единой нотариальной информационной системы в информационную систему правового кадастра. Оснований для отказа в регистрации не было.

Истец просит отменить регистрацию право собственности, поскольку оспорил договоры купли-продажи, между тем, исходя из положений Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», аннулирование записей в регистрационном листе правового кадастра осуществляется регистрирующим органом на основании решения суда, вступившего в законную силу.

При таких обстоятельствах, подача отдельных требований об отмене регистрации не требуется, в связи с чем требование подлежит оставлению без удовлетворения.

В удовлетворении ходатайства истца о вынесении частного определения в адрес нотариуса [redacted] следует отказать, поскольку случаев нарушения законности в действиях нотариуса суд не усмотрел. При

Документ подписан: Койшибаева С. А., 31.05.2022

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

этом в судебном заседании нотариусу разъяснено, о необходимости неукоснительного соблюдения требований Закона и Правил при совершении нотариальных действий.

На основании части 1 статьи 109 ГПК с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату государственной пошлины, пропорционально удовлетворенной части иска, в сумме 300109 тенге.

Вместе с тем, в удовлетворении требования истца о взыскании расходов по оплате услуг представителя в сумме 2634000 тенге следует отказать, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 113 ГПК в подтверждение расходов истцом соответствующие документы не предоставлены, в частности отсутствует договор оказания услуг и платёжный документ.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление [redacted] удовлетворить частично.

Признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения №7, общей площадью 269,6 кв.м., расположенного по адресу: город [redacted], район Алматы, жилой массив [redacted] кадаст й номер [redacted] РКА заключенный [redacted] между [redacted] и [redacted]

Признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения №8, общей площадью 202,3 кв.м., расположенного по адресу: город [redacted], район Алматы, жилой массив [redacted] кадаст й номер [redacted] РКА заключенный [redacted] между [redacted] и [redacted]

В удовлетворе и требования [redacted] к [redacted] некоммерческому акционерному обществу «Государственная корпорация «Правительство для граждан» об отмене регистрации права собственности на недвижимое имущество отказать.

Вз скать с [redacted] в пользу [redacted] судебные расходы в сумме 09 (триста тысяч сто девять) тенге.

В удовлетворе и требования [redacted] к [redacted] некоммерческому акционерному

Документ подписан: Койшибаева С. А., 31.05.2022

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

обществу «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о взыскании расходов по оплате услуг представителя отказать.

Решение может быть обжаловано и (или) пересмотрено по ходатайству прокурора с соблюдением требований статей 402, 403 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда города [redacted]а через Алматинский районный суд города [redacted]а в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья: Койшибаева С.А.
Копия верна:
Судья: Койшибаева С.А.

Справка: решение вступило в законную силу «___»_____2022 года

Судья: Койшибаева С.А.

[redacted]

Документ подписан: Койшибаева С. А., 31.05.2022

[redacted]